МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 08 № 04/25 Улаанбаатар хот

"ТУС ФИНТЕК ББСБ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ М.ГАНТУЛГА ТАНАА

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны оршин суугч, иргэн Б.Эрдэнэбатаас "...Тус финтек ББСБ ХХК-иас зээл авч, хугацаандаа төлж чадалгүй хугацаа хоцроож байгаа. Хэдийгээр хугацаа хоцроосон нь миний буруу боловч 98110382 дугаараас удаа дараа залгаж, ажлын газрын удирдлагуудтай чинь уулзаж чиний тухай хэлнэ гэх зэргээр мессеж бичин зүй бусаар харьцаж, миний хувийн мэдээллийг анх зөвшөөрөл авснаас өөр зорилгоор ашиглаж байгаа хууль бус үйлдлийг зогсоож, хариуцлага тооцож өгнө үү" гэх гомдлыг Комисст гаргасан.

Гомдлын дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр "Тус финтек ББСБ" ХХК-тай холбогдож, гомдол гаргагчийн зээлийн менежер Т.Эрдэнэмөнхөөс холбогдох тайлбар авлаа. Комисст цугларсан баримт, мэдээллийн хүрээнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдол гаргагч Б.Эрдэнэбат нь "Тус финтек ББСБ" ХХК-тай 0032, 0033 дугаартай зээлийн гэрээ байгуулж, зээлийн төлөлт хийх хугацааг хэтрүүлсэн байна. Гомдолд дурдсан "... ажлын газрын удирдлагуудтай чинь уулзаж чиний тухай хэлнэ гэх зэргээр мессеж бичсэн" нь гомдолд хавсаргасан баримтаар тогтоогдож байна.

2. "Тус финтек ББСБ" ХХК-ийн зээлийн менежер Т.Эрдэнэмөнхөөс "...зээлдэгч нь 2022 оны 04 дүгээр сараас 2023 оны 06 дугаар сарын 10-ны хооронд нийт 33 удаагийн давтамжтай зээл авсан бөгөөд сүүлд авсан 0032, 0033 дугаартай зээлийг тус бүр 30 хоногийн хугацаатай авсан. Зээлийн төлөлт хийх өдөр буюу 2023 оны 07 сарын 10-ны өдрөөс хойш өнөөдрийг хүртэл 112 хоног хугацаа хэтрүүлсэн. Энэ хугацаанд зээлийн менежертэйгээ нийт 4 удаа холбогдсон боловч тохирсон хугацаандаа төлөлтөө хийдэггүй. Зээлдэгчид гэр болон ажлын хаягаар мэдэгдэх хуудас хүргэж өгөх талаар удаа дараа сануулсан. Ийм учраас байгууллагын Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй ажиллах журмын 9.7.8 дахь хэсэгт заасны дагуу "Эргэн төлөлт товлосон хугацааг гурваас дээш удаа зөрчсөн харилцагчийн гэрийн хаяг болон ажлын байранд очиж уулзан хүсэлт бичүүлж авах, шаардах хуудас өгөх зэрэг арга хэмжээг авна" гэж заасны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэж зээлдэгчийн ажлын байранд очсон. Ажил дээр нь очихдоо зээлдэгчийн хувийн мэдээллийг бусад ажилчдад задруулаагүй ба зөвхөн өөртэй нь уулзах хүсэлтэй байгаагаа хамгаалалтын ажилтанд нь хэлэхэд зээлдэгчийг эзэлжийн амралттай байгаа гэсэн тул биечлэн уулзаж чадаагүй бөгөөд тухайн үед өөрийнх нь утас холбогдохгүй байсан" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

15006994

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй ...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, 17 дахь заалтад "...Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална" гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулжээ. Түүнчлэн Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт "...Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт "...Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж заасан.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтад "хүний хувийн мэдээлэл" гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг" ойлгоно гэж тодорхойлсон. "Тус финтек ББСБ" ХХК нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх хэсэгт зааснаар хүний хувийн мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр, эсхүл байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангахаар ашиглах хууль зүйн үүрэг хүлээсэн болно.

Иргэн Б.Эрдэнэбатаас зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах нь хуульд нийцэх боловч уг арга хэмжээг хууль, гэрээнд заасан арга хэрэгслээр аваагүй, хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөс гадуур, хүнийг дарамтлах, сүрдүүлэх зорилгоор ашиглаж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1, 5.1.4 дэх хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх хэсэг, 8 дугаар зүйлийн 8.10 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль зөрчсөн ажилтанд уг хуулийг чанд мөрдөх албан сануулга өгөх, ийм зөрчил гаргахгүй байх чиглэл, анхааруулгыг нийт ажилчдад өгөх;

2. Зээлийн гэрээнээс үүдэлтэй шаардах эрхийг хэрэгжүүлэхдээ хууль болон гэрээнд заасан арга хэлбэрээр шаардах, "Тус финтек ББСБ" ХХК-ийн "Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй ажиллах журам"-ыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллах;

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг байгууллагын хэмжээнд сурталчлах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", 28 дугаар

зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасныг санууулах нь зүйтэй.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА